

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6575/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด รัฏ
บุรี

นาง ดาราวรรณ คุ่มครอง สุข

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 268, มาตรา 341

การที่จำเลยได้ปลอมใบรับฝากรวม 6 ฉบับของที่ทำกาไปรษณีย์ ฐ. โดยเพิ่มเติมจำนวนรายการจดหมายลงทะเบียนและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์กับปลอมใบนำส่งจดหมาย 2 ฉบับ ของบริษัท. ผู้เสียหายโดยแก้ไขจำนวนจดหมายลงทะเบียนและลบแก้ไขจำนวนจดหมายธรรมดาแล้วจากนั้นจำเลยได้ใช้เอกสารที่ตนเองทำปลอมขึ้นทั้งหมดไปหลอกลวงผู้เสียหาย เป็นเหตุให้จำเลยได้เงินไปจำนวน 11,218 บาท นั้น เป็นการที่จำเลยได้กระทำการทั้งหลายอย่างต่อเนื่องกัน โดยจำเลยมีเจตนาอย่าง เดียวคือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเอกสารต่าง ๆที่จำเลยได้ทำปลอมขึ้นเป็นเอกสารที่แท้จริงจะได้มอบเงินจำนวน 11,218 บาท ให้แก่จำเลยเท่านั้น การกระทำของ จำเลยเกี่ยวกับเอกสารทั้งสองประเภทดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและ ใช้เอกสารปลอมโดยจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารเองซึ่งต้องลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม แต่กระหนเดียว และเป็นความผิดฐานฉ้อโกงอีกบทหนึ่งอันเป็นการกระทำความผิด เดียว แต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ความผิดทั้งสองฐานนี้มีโทษเท่ากัน ศาลฎีกาให้ลงโทษ ฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระหนเดียว

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2539 เวลากลางวันถึงวันที่ 23 กันยายน 2539 เวลากลางวันต่อเนื่องกันจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยปลอมใบรับฝากของที่ทำการไปรษณีย์ธนบุรี รวมจำนวน 6 ฉบับ โดยเพิ่มเติมจำนวนรายการจดหมายลงทะเบียนและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อให้บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าใบรับฝากรวมจำนวน 6 ฉบับ เป็นใบรับฝากฉบับที่แท้จริงซึ่งที่ทำการไปรษณีย์ธนบุรีจัดทำขึ้นและจำเลยปลอมใบนำส่งจดหมาย 2 ฉบับ ของผู้เสียหายโดยแก้ไขจำนวนจดหมายลงทะเบียนและลบแก้ไขจำนวนจดหมายธรรมดาเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าใบนำส่งจดหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเป็นใบนำส่งจดหมายที่มีจำนวนที่ถูกต้องซึ่งผู้ฝากส่งเป็นพนักงานของผู้เสียหายได้จัดทำขึ้น จากนั้นจำเลยได้ใช้เอกสารปลอมทั้ง 8 ฉบับดังกล่าวแสดงต่อผู้เสียหายเพื่อเบิกเงินจากผู้เสียหายเป็นจำนวน 11,218 บาท ทั้งนี้โดยการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวมาเป็นการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ทำการไปรษณีย์ธนบุรีและประชาชน และโดยเจตนาทุจริต จำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งว่า เอกสารใบรับฝากและใบนำส่งจดหมายที่จำเลยแสดงต่อผู้เสียหายนั้นมีจำนวนรายการอันเป็นรายการเท็จความจริงจำนวนรายการดังกล่าวมีไม่ถึงกับที่จำเลยนำมาแสดงเพราะการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินจำนวน 11,218 บาท ให้จำเลยไป ขอให้ลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 341, 91, 33 ตรีของกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 11,218 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคแรก, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก, 341 สำหรับความผิดฐานปลอมเอกสารกับความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม

ตามมาตรา 268 วรรคสองเพียงกระทงเดียว และความผิดฐานใช้เอกสารปลอมกับความผิดฐานฉ้อโกงเป็นกรรมเดียวกัน ซึ่งมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 2 กระทง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 11,218 บาท แก่ผู้เสียหายริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวนั้น เห็นว่า การที่จำเลยได้ปลอมใบรับฝากรวม 6 ฉบับ ของที่ทำการไปรษณีย์ รัฐบาล โดยเพิ่มเติมจำนวนรายการจดหมายลงทะเบียนและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ กับปลอมใบนำส่งจดหมาย 2 ฉบับ ของบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัดผู้เสียหาย โดยแก้ไขจำนวนจดหมายลงทะเบียนและลบแก้ไขจำนวนจดหมายธรรมดาแล้ว จากนั้นจำเลยได้ใช้เอกสารที่ตนเองทำปลอมขึ้นทั้งหมดไปหลอกลวงผู้เสียหายเป็นเหตุให้จำเลยได้เงินไปจำนวน 11,218 บาท นั้น เป็นการที่จำเลยได้กระทำการทั้งหลายอย่างต่อเนื่องกัน โดยจำเลยมีเจตนาอย่างเดียวกันคือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเอกสารต่าง ๆ ที่จำเลยได้ทำปลอมขึ้นเป็นเอกสารที่แท้จริงจะได้มอบเงินจำนวน 11,218 บาท ให้แก่จำเลยเท่านั้น การกระทำของจำเลยเกี่ยวกับเอกสารทั้งสองประเภทดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารเอง ซึ่งต้องลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวและเป็นความผิดฐานฉ้อโกงอีกบทหนึ่ง

อันเป็นการกระทำความผิดแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทโดยความผิดทั้งสองฐานนี้มีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม ดังนี้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด 2 กรรม และพิพากษาลงโทษทุกกรรมเป็นกระหน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น เห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษให้จำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่เพื่อให้จำเลยได้หลบจำเห็นควรลงโทษปรับและคุมความประพฤติจำเลยไว้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก แต่กระหนเดียว จำคุก 6 เดือน ปรับ 4,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 2 เดือนต่อครั้ง มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนดเวลา 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ